

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1951/2532

พระภิกษุสมศักดิ์ ชื่นใจดี

โจทก์

นายประกิต วิจารณ์วัตร กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิตรแก๊ส ที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด ที่ 4

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 218)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระ
เงินจำนวน 220,124 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้
โจทก์เสร็จ โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบในเงินดังกล่าวจำนวน 100,000 บาทพร้อม
ด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 196,216)

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยที่
3 ที่ 4 ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ

ศาลชั้นต้น (อันดับ 173 แผ่นที่2,179,182)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 3 ที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 3 ที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ